

1504115-52.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL ANTONIO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

ARIEL ANTÔNIO DOS SANTOS e NATALIA FAKATE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504115-52.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504115-52.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL ANTONIO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

ARIEL ANTÔNIO DOS SANTOS e NATALIA FAKATE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 29, caput, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 20 de outubro de 2021, à 1h29, na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, km 32, sentido Franca/SP - Patrocínio Paulista, nesta cidade e comarca de Franca,

previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, transportavam drogas, a saber, 95,810 kg (noventa e cinco quilos, oitocentos e dez gramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do alcaloide vegetal Cannabis sativa L, na forma de 96 (noventa e seis) porções de substância de aspecto vegetal, apresentando formato de “tijolo”, acondicionadas individualmente em material plástico de coloração bege, vedado por contato, com finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O pedido foi instruído com inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 107).

A prisão em flagrante do corréu Ariel Antônio dos Santos foi convertida em preventiva em 20 de outubro de 2021. Na mesma data foi concedida liberdade provisória para corré Natália Fakate de Oliveira (fls. 67/73).

Notificado (fls. 130) o réu ofertou defesa preliminar (fls.149/152).

A denúncia foi recebida em 1 de fevereiro de 2022. Na mesma data o processo foi desmembrado em relação à corré Natalia Fakate de Oliveira. (fls. 162/163).

Seguiu este feito, portanto, com relação ao réu ARIEL ANTÔNIO DOS SANTOS.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha bem como interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público postulou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Discorreu sobre a dosimetria da pena. Salientou que a pena deve ser aplicada acima do mínimo legal, em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. Ressaltou os maus antecedentes do acusado. Requereu a não aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Por fim, pleiteou a fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, prevista pelo artigo 33, §4º da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Pleiteou a consideração da confissão espontânea. Por fim, pugnou pela fixação de regime aberto.

É o breve relatório  
Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), laudo de constatação provisória (fls. 36/39), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 189/191), bem como pela prova oral colhida.

Quanto aos entorpecentes, concluíram os senhores peritos que: “(...) foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa, L (maconha). (fls.189/191)

A autoria do crime de tráfico também restou perfeitamente delineada. Vejamos:

O acusado Ariel Antônio dos Santos, interrogado em juízo, disse que até janeiro de 2021 já estava há bastante tempo na rua e trabalhava lícitamente. Todavia, assim que chegou a pandemia Covid-19, passou por dificuldades financeiras e ficou

desempregado. Em vista da sua situação, acabou aceitando um trabalho de um traficante de drogas a quem devia dinheiro. Em vista da pressão do traficante, acabou aceitando fazer o transporte da droga. Disse estar arrependido de sua conduta.

Sobre a confissão, o renomado Guilherme de Souza Nucci preleciona<sup>1</sup>:

"a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ao encontro da confissão do réu está o depoimento do policial militar que realizou a diligência. Vejamos:

O policial militar Tulio Garcia disse que estava em patrulhamento de rotina, durante à noite. Notou que o veículo utilizado pelo réu estava em zigue-zague. Deram ordem de parada, que não foi obedecida imediatamente. Assim que pararam, foi dada busca pessoal e viu que se tratava de um casal. Nada havia no corpo dos suspeitos, mas no porta-malas do carro havia noventa e seis tabletes de maconha. Assim que encontrada a droga, o réu disse ser proprietário da carga e alegou que estava fazendo o transporte da maconha. Disse que os bens iriam para Betim-MG. Depois permaneceu calado.

Nesse ponto, não há que se falar em desconsideração ou relativização da força probatória da palavra do policial no processo penal. Isso porque, de acordo com diversos precedentes judiciais, isso só deve acontecer quando há indícios de falsa imputação de delito ao acusado – em razão, por exemplo, de perseguição policial ou inimizade -, o que não restou sequer indicado no caso em comento.

Em casos similares, assim tem se posicionado o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida – (...) (TJSP; Apelação 0000049-45.2013.8.26.0597; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018)

Desse modo, diante da confissão do acusado, corroborada pelo depoimento firme e coerente da testemunha e pela apreensão dos entorpecentes, não há qualquer dúvida sobre a autoria e materialidade delitivas.

Cabe deixar consignado que, para a caracterização do tráfico de drogas nem ao menos é imprescindível que a pessoa seja encontrada praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº 11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (g.f.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Prova segura a ensejar a condenação – Confissão em consonância com as palavras dos policiais – Desnecessidade da prática de atos de mercancia – Condenação irrepreensível – Redução da pena – Descabimento – Inviável a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de 11.343/06 – Não preenchimento dos requisitos legais – Réu que se dedicava às atividades criminosas – Regime fechado mantido ante a gravidade em concreto dos fatos – Correção de erro material no dispositivo da sentença – Recurso defensivo desprovido e correção de erro material. (TJSP; Apelação 0000650-28.2018.8.26.0548; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

Portanto, de rigor a condenação do acusado pelo delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06, c.c com o artigo 29, caput do Código Penal.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é anormal em vista da enorme quantidade de drogas apreendida. Em relação aos antecedentes, consta em desfavor do acusado outras condenações (Processo nº 70000303-85.2007.8.26.0506 -fls. 58/59). Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem alto grau de reprovabilidade haja vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (96kg de maconha). Em relação às consequências do crime, nada há que enseje a majoração a pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime contra a coletividade, com sujeito passivo representado pela coletividade. Assim, em razão dos antecedentes do réu e das circunstâncias do crime, fixo-lhe a pena 1/4 (um quarto) acima do patamar mínimo, nos termos do art. 33, caput da Lei 11.343/06, ou seja, 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 625(seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante em virtude da confissão espontânea do réu e a agravante da reincidência (proc. nº 1000244-15.2001.8.26.0506 - fls. 44/47 cc fls. 59). Possível a compensação entre as circunstâncias. Retorno a pena ao mínimo legal.

Já na terceira fase, a despeito do entendimento defensivo, não cabe a aplicação do benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Para sua concessão, é imprescindível examinar a presença, cumulativa, de todos os requisitos previstos no § 4º, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes e a circunstância de o agente não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No caso em análise além dos maus antecedentes e da reincidência, a grande quantidade de droga apreendida com o réu (96kg de maconha), afastam a aplicação do benefício.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar ARIEL ANTÔNIO DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06, c.c com o artigo 29, caput do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em razão da gravidade do delito, dos efeitos sociais dantescos que o crime de tráfico infunde na sociedade e da quantidade de pena aplicada, fixo o regime

inicial fechado, visto que o regime aberto, como pleiteado pela defesa, não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu, conforme disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Incabível os benefícios do art. 44 do Código Penal, dada a natureza do delito de tráfico e suas graves consequências sociais. Incabível, também, o Sursis.

Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS.

P.R.I

Franca, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA